

Processo nº: TC-004003.989.24-1
Prefeitura Municipal: Cesário Lange
Prefeito (a): Ronaldo Pais de Camargo
População estimada¹: 19.588 habitantes
Porte do Município²: Pequeno
Receita Corrente Líquida (RCL)³: R\$ 109.054.012,62
Exercício: 2024
Matéria: Contas anuais

Em exame, nos termos do art. 71, I, c/c art. 31, §1º, ambos da Constituição Federal, art. 33, XIII, da Constituição Estadual, e art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993, prestação das contas municipais em epígrafe.

Ressalta-se que as contas desta Prefeitura Municipal não foram objeto de Acompanhamento Quadrimestral ou Semestral ao longo do exercício, seguindo o determinado no subitem 1.3 da Ordem de Serviço SDG 01/2025⁴.

A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os resultados contidos no quadro abaixo:

SÍNTESE DO APURADO APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 1.725.965,81 1,53%
PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS	9,75%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 8.524.198,93
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28,56
PRECATÓRIOS	Regular
REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA	Regular
ENCARGOS (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS)	Regular
ENCARGOS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS)	Não se aplica
ENCARGOS (PARCELAMENTOS – exercícios anteriores)	Regular

¹ Evento 19.20, fl. 03.

² Conforme critérios de uso interno definidos pelo TCESP.

³ Evento 19.20, fl. 04.

⁴ 1.3 As fiscalizações das contas dos órgãos e entidades estaduais e municipais poderão ocorrer nas seguintes modalidades, definidas e divulgadas pelos DSFs ao início de cada exercício:

1.3.1 Ordinária – fiscalização de todo o exercício anterior, observando-se o modelo de relatório pertinente.

1.3.2. Acompanhamento Quadrimestral ou Semestral de Prefeituras Municipais – fiscalização quadrimestral ou semestral do exercício em curso, observando-se os modelos de relatórios pertinentes, abrangendo itens específicos predeterminados (obrigatórios) e outros eventualmente escolhidos pela Fiscalização (elegíveis), devendo-se seguir as orientações constantes do item 4.5 desta Ordem de Serviço.



DESPESA DE PESSOAL (máximo 54% da RCL)	41,09%
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	Regular
ENSINO (RECURSOS PRÓPRIOS) – Aplicação no exercício (mínimo 25%)	25,83%
ENSINO (Fundeb) – Aplicação de recursos recebidos no exercício (mínimo 90%)	100%
ENSINO (Fundeb) – Aplicação da parcela residual (diferida) do recebido no exercício (até 10%) até 30/04 do exercício seguinte	Não se aplica
ENSINO (Fundeb) – Aplicação de recursos do Fundeb com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (mínimo 70%)	89,58%
ENSINO (RECURSOS COMPLEMENTARES): Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR) Valor Aluno Ano Total (VAAT) – mínimo 15% em despesa de capital Valor Aluno Ano Total (VAAT) – Indicador de Educação Infantil (IEI) Valor Aluno Ano no Fundeb (VAAF)	Não recebido Não recebido Não recebido Não recebido
SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) – Aplicação no exercício (mínimo 15%)	34,32%
SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS	Regular
RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO: Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais Publicidade institucional (três meses antes do pleito) Publicidade empenhada no primeiro semestre Alterações remuneratórias limitadas à inflação	Regular Regular Regular Regular Regular Regular
CONTROLE INTERNO	Irregular

O Município possui a seguinte série histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M):

INDICADOR TEMÁTICO	2021	2022	2023	2024
IEG-M:	B ↑	B	B ↓	B ↑
i-PLANEJAMENTO:	C ↓	C+ ↑	B ↑	B ↑
i-FISCAL:	B+ ↑	B+ ↑	B ↓	B ↑
i-EDUC:	B	C+ ↓	C+ ↓	C+ ↓
i-SAÚDE:	B ↑	B+ ↑	B+ ↑	B+ ↓
i-AMB:	C ↑	C ↓	C ↓	C ↑
i-CIDADE:	A ↑	B ↓	B ↓	B+ ↑
i-GOV TI:	A ↑	A ↓	A ↑	A



Evidencia-se, por oportuno, a situação dos últimos demonstrativos da Prefeitura Municipal:

EXERCÍCIO	PROCESSO	DECISÃO	TRÂNSITO EM JULGADO
2023	TC-004101.989.23-4	Favorável	17/09/2025
2022	TC-003806.989.22-4	Favorável	22/04/2024
2021	TC-006760.989.20-2	Favorável	25/05/2023

Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pelo prosseguimento do feito, com emissão de **PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL**, uma vez que as Contas de Governo não se apresentaram dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados.

De início, macula os presentes demonstrativos a existência de **déficit de vagas no Ensino Infantil municipal, com 302 crianças de 0 a 3 anos à espera de atendimento** (o que corresponde a 35,74% do total da procura) (evento 19.20, fls. 23/24), cenário que demonstra que houve um agravamento do quadro em relação ao exercício anterior, quando o número de infantes não atendidos era de 208 (26,74% da demanda).

Garantido o contraditório, a defesa argumenta, em suma, que a insuficiência de vagas decorreria do crescimento anual da demanda, superior à capacidade financeira e operacional do Município, que vem adotando medidas gradativas para mitigar o déficit, como a ampliação de unidades escolares (evento 30.1, fls. 44/46, e evento 31.1, fls. 44/46).

O alegado, contudo, não é capaz de afastar a falha.

Isso porque o déficit persiste pelo menos **desde o exercício 2016**, sem planejamento eficaz ou investimentos suficientes para garantir a oferta mínima, o que denota que o problema não é pontual, mas crônico, conforme se extrai do quadro abaixo:

Exercício	Déficit de vagas
2016 (TC-3853.989.16)	216 (31,26%)
2017 (TC-6331.989.16)	180 (30,98%)
2018 (TC-4088.989.18)	238 (35,42%)
2019 (TC-4429.989.19)	263 (38,12%)
2020 (TC-2777.989.20)	309 (41,48%)
2021 (TC-6760.989.20)	301 (27,96%)
2022 (TC-3806.989.22)	195 (27,43%)
2023 (TC-4101.989.23)	208 (26,74%)
2024 (TC-4003.989.24)	302 (35,74%)

Além disso, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que fixa o direito à educação como direito subjetivo público e, portanto, plena e imediatamente exigível perante o Poder Judiciário, conforme reafirmado no **tema 548** de repercussão geral, no qual fixadas as seguintes teses:

“1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.

3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (STF, Pleno, tema 548 RG, leading case RE 1.008.166, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2022)

Nessa esteira, destaca-se que o não atendimento das crianças nos estabelecimentos de ensino caracteriza omissão administrativa e evidente falta de planejamento, a desafiar o direito social garantido pela Constituição Federal (art. 6º, 205 e 208, incisos I e IV, e §§1º)⁵, bem como pela legislação dela derivada (art. 4º, inc. I, da Lei 9.394/1996)⁶. Importante frisar que a oferta irregular de ensino importa **responsabilidade o responsável**, na forma do art. 208, §2º, da Constituição Federal⁷, devendo ser comunicado ao d. Ministério Público estadual.

Soma-se ao preocupante quadro encontrado na **seara educacional**, ainda, o resultado inepto do i-Educ, dado que permaneceu no penúltimo patamar (nota “C+” – em fase

⁵ CF, art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

§1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

⁶ Lei 9.394/1996, art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:

a) pré-escola;

b) ensino fundamental;

c) ensino médio;

⁷ CF, art. 208, §2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.



de adequação), cenário que denota pouca efetividade no que concerne ao necessário fortalecimento do setor.

Entre as falhas que motivaram o baixo desempenho, sobressaem: *i)* excesso de professores temporários; *ii)* turmas com quantidade de alunos superior ao recomendado pelo Conselho Nacional de Educação; *iii)* baixa oferta de ensino em tempo integral; e *iv)* necessidade de reparos em alguns estabelecimentos de ensino (evento 19.20, fls. 22/23).

Agrava a situação a constatação de que **o Município não cumpriu os requisitos legais necessários para se habilitar a receber os recursos da complementação VAAR** (evento 19.20, fls. 12/13). Essa omissão frustra o financiamento constitucionalmente adequado da política pública de educação e jamais pode ser relevada, como se fosse uma mera faculdade ou competência discricionária. A bem da verdade, o atendimento às condicionalidades para acessar os recursos do Fundeb premial corresponde a uma obrigação diante do dever de padrão mínimo de qualidade da educação e, sobretudo, diante da necessidade de saneamento do elevado estágio de inadimplência em relação às metas e estratégias do PNE.

Por fim, merece crítica a **contratação habitual e excessiva de trabalho extraordinário**, totalizando a monta de R\$ 1.063.872,79, o que corresponde a **2,37%** do total do gasto funcional. Em diversos casos, o funcionário realizou horas extras acima do limite de 2 (duas) horas permitido pelo art. 59 da CLT (evento 19.20, fls. 18/19).

Reforça-se que a ausência de moderação na autorização de horas extras desafia os princípios de eficiência e da economicidade, abrigados, respectivamente, nos artigos 37, *caput* e 70, *caput*, da CF/1988, além de denotar incontroversa falha de planejamento e distribuição de tarefas. A sobrejornada também é prejudicial ao interesse público na medida em que, ao exigir mais do trabalhador, combina remuneração maior pela hora trabalhada (art. 7º, XVI, da CF/1988) com qualidade inferior do serviço prestado.

O pagamento, de forma habitual, inclusive, põe em risco o erário ante o potencial ônus decorrente de demandas judiciais trabalhistas, nos termos do disposto na Súmula nº 291

do TST⁸, que prevê direito de indenização a trabalhadores que, habitualmente, prestam serviços em jornada suplementar.

Dessa forma, ante o exposto, o Ministério Público de Contas, na condição de fiscal da ordem jurídica, opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL**, em especial, pelos seguintes motivos:

1. **Item B.5** – pagamento habitual e excessivo de horas extras a diversos servidores;
2. **Item C.1.3** – falhas na gestão do ensino municipal, ensejando a permanência do índice setorial no penúltimo patamar possível no âmbito do IEG-M pelo terceiro exercício consecutivo (nota C+); e
3. **Item C.1.3** – demanda reprimida na educação infantil (creche), em desacordo com regramento constitucional afeto à matéria (art. 6º, art. 205, art. 208, inc. IV) (REINCIDÊNCIA).

Ademais, impende que a Administração adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Constituição Estadual) e aprimore a gestão nos seguintes pontos:

1. **Item A.5.3.1** – adote medidas necessárias à habilitação do Município para receber a complementação VAAR;
2. **Item B.1** – garanta a efetividade do Controle Interno, em conformidade com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal;
3. **Itens C.1, C.1.1, C.1.2, C.1.4, C.1.5, C.1.6 e C.1.7** – corrija as impropriedades apontadas pelo IEG-M, conferindo maior efetividade aos serviços prestados à população e visando alcançar as metas propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU; e
4. **Item D.4** – cumpra a Lei Orgânica, as Instruções e as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas.

⁸ Súmula nº 291 do TST: HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO. (nova redação em decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 10700-45.2007.5.22.0101) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 - “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.”



Oportuno que tais recomendações, expedidas com fulcro no art. 24, §3º, c/c art. 23, §4º, parte final, da Lei Complementar Estadual 709/1993¹⁰, sejam incluídas pela SDG no cadastro específico previsto no art. 212, inc. II, alínea 'r', do Regimento Interno deste Tribunal de Contas¹¹, para fins de monitoramento.

Por fim, é preciso ressaltar que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no art. 104, inc. VI e §1º, da Lei Complementar Estadual 709/1993.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2026.

CELSO AUGUSTO MATUCK FERES JUNIOR
Procurador do Ministério Público de Contas

/57

⁹ LCE 709/1993, art. 24. O Tribunal de Contas emitirá parecer, até o último dia do ano seguinte ao do seu recebimento, sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos Municípios.

§3º. o parecer de que trata este artigo atenderá ao disposto no § 4º do artigo anterior.

¹⁰ LCE 709/1993, art. 23. O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, no prazo fixado pela Constituição, sobre as contas que o Governador do Estado apresentar, anualmente, a Assembleia Legislativa.

§4º. O parecer de que trata este artigo consistirá em uma apreciação geral e fundamentada sobre o exercício financeiro e a execução do orçamento, indicando, se for o caso, as irregularidades, as parcelas impugnadas, as ressalvas e as recomendações. (destaques do MPC)

¹¹ RITCESP, art. 212. Ao Secretário-Diretor Geral compete:

II - como Diretor Geral:

r) manter cadastro específico das sanções pecuniárias aplicadas aos administradores e das recomendações, que impliquem obrigação de fazer, dirigidas à Administração.